

1501591-80.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... reais em dinheiro trocado, produto do tráfico (vide p. 40).

Já com GUILHERME, em seu poder foram encontrados, entre o elástico da bermuda e seu quadril, um papelote de cocaína e, no bolso da bermuda, a quantia de R\$ 130,00 reais em dinheiro trocado, produto do tráfico (vide p. 44).

Indagado informalmente, acreditando que poderia livrar sua comparsa do flagrante, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501591-80.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501591-80.2021.8.26.0617 Controle: 2021/002364

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GUILHERME PEREIRA e ANA JULIA DUCA GARCIA ROCHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, por volta da 02h00min, na Rua Floriano Peixoto, 450 - Vila Denise, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, 02 porções de maconha, pesando 6,49g, 18 invólucros de cocaína, pesando 28,93g e 01 porção de crack, pesando 55,65g (auto de exibição e apreensão à p. 07, laudo de constatação provisória a pp. 73/78 e registros fotográficos às pp. 25/30, 38 e 63).

Segundo restou apurado, na madrugada dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando foram solicitados por um popular, que não quis se identificar, que indicou que uma mulher e um rapaz estavam traficando drogas, descrevendo as características física e as vestimentas do casal.

Diante disso, os policiais deslocaram-se para o local indicado, verificando que se tratava de um bar, denominado Bar do Careca, momento em que abordaram ANA JULIA e GUILHERME, indivíduos com as características apontadas.

Realizada revista pessoal, ANA JULIA retirou de seu sutiã e entregou a guarnição quatro pinos de cocaína e dois papелotes de maconha, bem como foi localizada, acondicionada na capa de seu aparelho celular, a quantia de R\$250,00 reais em dinheiro trocado, produto do tráfico (vide p. 40).

Já com GUILHERME, em seu poder foram encontrados, entre o elástico da bermuda e seu quadril, um papелote de cocaína e, no bolso da bermuda, a quantia de R\$ 130,00 reais em dinheiro trocado, produto do tráfico (vide p. 44).

Indagado informalmente, acreditando que poderia livrar sua comparsa do flagrante, GUILHERME indicou que o restante da droga estava oculto em um cano na alvenaria da rodoviária velha, onde então logrou-se encontrar, acondicionado em um suporte de óculos, mais 13 papелotes de cocaína e uma porção a granel de crack.

Presos em flagrante, os denunciados foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, perante quem optaram pelo silêncio (pp. 16/17).

Contudo, a variedade, quantidade, qualidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, o encontro de dinheiro proveniente do tráfico, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro era produto direto da comercialização.

Convertida a prisão em flagrante de GUILHERME PEREIRA em prisão preventiva, sendo deferida a liberdade provisória em favor de ANA JULIA DUCA GARCIA (fls. 89/92).

Foi determinada a notificação dos réus e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 111/113).

Realizada a notificação do réu Guilherme Pereira (fl. 169), pelo qual foi apresentada resposta preliminar (fls. 225).

Foi determinada a citação via edital da corréu ANA JULIA DUCA GARCIA (fls. 215).

Foi determinado o desmembramento do feito em face da acusada ANA JÚLIA e recebida a denúncia quanto ao réu GUILHERME PEREIRA (fls. 246/248).

Foi procedida à citação do rréu.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o i. Promotor de Justiça deduziu sua pretensão por meio de debates orais. O i. Defensor, por sua vez, a requerimento, apresentou as alegações finais por intermédio de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 74/76), pelo exame químico toxicológico (fl. 156/157), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu GUILHERME PEREIRA, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que portava apenas um pino de cocaína que se destinava ao consumo pessoal. Disse que não conhece a corré. Disse que não conhecia os policiais militares responsáveis por sua prisão, informando que não não foram os mesmos que depuseram na presente audiência. Disse que já foi processado por ato infracional equiparado ao crime de tráfico, e já como imputável, por tráfico. Disse que possui 21 anos. Disse que ajuda sua mãe a vender produtos de beleza. Disse que é usuário de maconha e cocaína. Disse que consome em média três cigarros de maconha por dia e cocaína quando ingere bebidas alcoólicas.

A testemunha KELLERMAN DOS SANTOS QUIRINO, policial civil, disse estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados que um casal estava vendendo

drogas no local descrito na denúncia. Disse que se deslocaram até o endereço e abordaram o réu e Ana Julia defronte a um bar. Disse que o local era conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que ambos portavam drogas mas, próximo ao local da abordagem, num cano foram encontradas as demais substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Disse que o réu indicou o local do esconderijo das drogas. Narrou que não conhecia o réu dos meios policiais. Narrou que o réu confessou informalmente a mercancia ilícita.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu e Ana Júlia foram flagrados em poder de drogas por abordagem policial. O réu negou as imputações, alegando que estava em poder de apenas um pino de cocaína.

Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da variedade e quantidade de drogas apreendidas - 39,03g de crack; 9,17g de cocaína; 3,32g de maconha; 3,7g de cocaína; 0,95g de cocaína - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que apenas um pino de cocaína foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo

conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque populares informaram os policiais que os réus estavam traficando no local.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, eventual desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (fls. 79, referente aos autos 1501675-52.2019). Em razão da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Vislumbro que o réu confessou apenas a posse de um pino de cocaína para consumo pessoal, de modo que não deve ser reconhecida a atenuante genérica. Observo, que em decorrência da declaração da pandemia de Covid-19, não resultou em diminuição da vigilância, conforme narrado na denúncia, nem facilitou a prática de crimes, até porque não houve diminuição do policiamento, razão pela qual, não vislumbro a presença da circunstância descrita no art. 61, Inciso II, "j", do Código Penal.

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente específico em tráfico, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GUILHERME PEREIRA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da

Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA